

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto 42/2019, de 22 de marzo

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar, busca primero la materia en el mapa. Luego repasa las reglas destacadas en la sección correspondiente (qué es, qué exige y qué efectos tiene). Finalmente, para asegurar literalidad, contrasta cada regla con el/los artículos indicados en el mismo bloque del mapa.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Ámbito, conceptos y acreditación de situaciones	1-3	Define conceptos (pareja de hecho, familiares, dependencia, especial dedicación, enfermedad grave) y fija medios generales para acreditar convivencia, discapacidad, parentesco, guarda y circunstancias.
Jornada, especial dedicación e incompatibilidades	4-5	Establece 35h/semana o 37h30' en puestos de especial dedicación; regula requerimientos urgentes, compensación y límites. Añade incompatibilidades según complemento de puesto.
Cómputo anual, horario flexible y descansos	6-17	Prevé cómputo anual descontando vacaciones/fiestas/permiso asuntos propios; regula horario flexible (tiempo fijo y variable), excepciones por actividad y control de presencia.
Fiestas, reducción estival y flexibilidad de permanencia	13-14	Exención de asistencia en fiestas locales y régimen de horario en semanas de fiestas. Reduce jornada estival y regula flexibilización de permanencia por cuidado/conciliación.
Permisos y licencias: inicio, duración y condiciones	20-49	Regula reglas generales del disfrute de permisos, matrimonio/uniones de hecho, deberes, asuntos propios, licencias retribuidas y no retribuidas, y licencias por interés particular/otros cursos.
Permisos familiares y nacimientos: reducciones y hospitalización	26-33	Contempla permisos por nacimiento y adopción a tiempo completo o parcial (con requisitos) y ausencias por hospitalización del menor, junto con supuestos de asistencia médica.
Reducción de jornada por guarda, discapacidad, enfermedad, violencia y reincorporación tras tratamiento	7-8	Reconoce reducción hasta la mitad (con disminución proporcional) por guarda legal, cuidado de familiares con especial dedicación, discapacidad o larga enfermedad; fija compatibilidades, efectos y órgano competente.
Permisos de cuidado por cáncer u enfermedad grave del menor	29	Regula reducción de jornada con retribuciones íntegras condicionadas (ingreso hospitalario de larga duración, cuidado directo, continuo y permanente) y reglas si concurre derecho en ambos progenitores.
Vacaciones anuales retribuidas: disfrute, interrupción y turnos	50-54	Fija días de vacaciones según antigüedad y criterios de disfrute en periodos. Regula interrupción por hospitalización justificada y preferencia en elección, sin compensación económica.

3. Jornada, especial dedicación y límites de horario (arts. 4-5,6-7,10,12)

Reglas base de jornada y puestos de especial dedicación

- Jornada general: 35 horas semanales; si el puesto es de especial dedicación: 37 horas y 30 minutos (según componente de desempeño).
- Entre el final de una jornada y la siguiente mediarán, como mínimo, 12 horas.

Requerimiento urgente y compensación horaria

- Si necesidades urgentes lo exigen y con justificación, puede requerirse una jornada especial semanal superior.
- El exceso se compensa a razón de 2 horas por cada hora (o 2,5 si es día inhábil) y puede disfrutarse en 3 meses naturales, con ampliación excepcional.

4. Horario flexible, cómputo anual y control de asistencia (arts. 6,9,12,13,14,17)

Estructura del horario y cómputo anual

- Horario flexible: 5 horas diarias de permanencia obligatoria (09.00-14.00) y parte variable según diferencia con la jornada a realizar.
- Cómputo anual: 52 semanas y un día, descontando vacaciones (22 días hábiles), fiestas locales, ámbito superior y días por asuntos propios más compensatorios.

Control y descansos semanales

- Exige registrar entradas y salidas mediante sistemas establecidos y prevé colaboración para el control del personal.
- Descanso semanal: 48 horas continuadas por periodo semanal trabajado (con mínimo 36 si la cobertura de servicios lo impide).

5. Reducción de jornada: supuestos, compatibilidades y efectos retributivos (arts. 7-8,14)

Reducciones hasta la mitad y otras modalidades

- Reducción hasta la mitad con disminución proporcional: guarda legal, familiar con especial dedicación, discapacidad ($\geq 33\%$ sin actividad retribuida que supere el SMI) o larga/crónica enfermedad que impida jornada completa, entre otros.
- Puede solicitarse reducción retribuida de hasta 2 horas en supuestos de prematuridad/ hospitalización tras parto; y 1 hora diaria sin disminución por causas tasadas.

Compatibilidad e incompatibilidades

- Las reducciones del art. 7 son incompatibles entre sí, salvo 7.1.c, 7.6 y 7.7, que serán compatibles con las restantes.
- Si hay varias compatibles por el mismo hecho, solo una se concede sin deducción y al resto se aplica deducción proporcional.

6. Acreditación de situaciones protegidas y medios documentales (arts. 2-3,7-8)

Conceptos y acreditación de situaciones

- Especial dedicación: requiere tratamiento/atención/cuidado continuado por terceras personas por problemas de salud (y también dependencia reconocida).
- Con carácter general, convivencia se acredita con certificado de empadronamiento; discapacidad/diversidad funcional, con resolución o certificación oficial del grado.

Acreditación de parentesco, guarda legal y especial dedicación

- Parentesco y relación familiar: libro(s) de familia, certificación del Registro Civil o inscripción en registro público oficial de uniones de hecho.
- Guarda legal: decisión administrativa de guarda con fines de adopción/acogimiento o sentencia que otorgue tutela/guarda legal, con aceptación del cargo en el supuesto de sentencia.

7. Permisos y licencias: asuntos propios, matrimonio/uniones y licencias formativas (arts. 20,21,40-49)

Permisos con reglas generales y matrimonio/uniones de hecho

- Con carácter general, el disfrute del permiso por hecho causante se inicia el primer día laborable tras dicho hecho.
- Matrimonio o inscripción en registro de uniones de hecho: 15 días naturales y consecutivos; puede acumularse y disfrutarse dentro de los 6 meses.

Asuntos propios y licencias

- Asuntos propios: hasta 6 días por año natural (y adicionales previstos); requieren autorización previa, pero el derecho a disfrutarlos dentro del año natural no queda condicionado.
- Licencias retribuidas por cursos: órgano competente puede conceder hasta 40 horas/año (con documentación del curso e informe favorable); licencias de interés particular con límites y tramitación.

8. Vacaciones anuales retribuidas: días, disfrute y preferencias (arts. 50-54)

Cuántos días y cómo se disfrutan

- Vacaciones anuales retribuidas: 22 días hábiles; aumentan según tramos de antigüedad (23 desde 15 años, 24 desde 20, 25 desde 25, 26 desde 30).
- Se pueden disfrutar en todo el año y hasta 31 de enero del siguiente; al menos la mitad preferentemente junio-septiembre; periodos mínimos de 7 días naturales.

Interrupción, límites y preferencia

- Interrupción: se puede solicitar cuando haya hospitalización justificada no voluntaria que no conlleve IT; se disfrutan los días restantes.
- No hay compensación económica por vacaciones; preferencia de elección para quienes tengan hijos menores de 14 y para quienes tengan a cargo personas mayores de 65 o con dependencia.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Compensación del exceso horario por requerimiento urgente	Dentro de los 3 meses naturales siguientes; excepcionalmente puede ampliarse 3 meses más si impide compensar en el plazo.	4.3
Cómputo y aprobación de jornada/horarios especiales (cuadrantes)	Con anterioridad al 1 de diciembre del año anterior a su entrada en vigor.	10.2-10.3.a
Vacaciones anuales: opción para periodo estival	Antes del 1 de mayo para comunicar la opción al responsable.	52.1
Vacaciones anuales: solicitud del resto del personal	Con un mes de antelación a la fecha prevista de inicio.	52.1
Licencias por interés particular: solicitud previa	Con antelación mínima de 1 mes respecto a la fecha de inicio (salvo excepciones justificadas).	47

10. Diferencias y puntos de confusión

Incompatibilidad general de reducciones de jornada vs. compatibilidad de 7.1.c, 7.6 y 7.7: Regla general: las reducciones previstas en el art. 7 son incompatibles entre sí. Excepción material: 7.1.c (discapacidad/larga enfermedad que impide jornada completa), 7.6 (violencia sobre la mujer) y 7.7 (violencia terrorista) serán compatibles con las restantes.

Asuntos propios con autorización previa vs. derecho a disfrutarlos dentro del año natural: El disfrute de los asuntos propios requiere autorización previa, pero el derecho a disfrutarlos dentro del año natural no puede quedar condicionado por esa autorización.

11. Cierre de repaso

Si dudas en el examen, vuelve al mapa: identifica primero la materia (jornada, reducciones, permisos o vacaciones) y contrasta la regla clave con el/los artículos del bloque. Las diferencias incluidas suelen ser las que más confunden; asegúrate de que aplicas la excepción cuando proceda.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.